

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑 주식회사는 최근 회사 운영 자금을 마련하기 위해 신주를 발행했습니다. 을은 갑 회사의 주주로서 이번 신주 발행이 적법하지 않다고 주장하고 있으며, 자신이 보유한 주식 수에 따라 신주를 배정받기를 원하고 있습니다. 이 상황에서 을은 신주 발행의 무효를 주장하고 싶어하고, 신주의 배정을 받을 권리에 대해 궁금해하고 있습니다.

【질문】 을이 갑 회사의 신주발행의 무효를 주장할 수 있는 기간은 어떻게 되며, 을은 어떤 조건으로 신주의 배정을 받을 권리가 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

주주인 을은 신주 발행의 무효를 주장하기 위해 신주를 발행한 날로부터 6 개월 이내에 소를 제기해야 합니다. 신주 배정권은 주주가 현재 보유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 수 있는 권리로, 이는 주주의 기본적 권리입니다. 다만 신주 발행 무효 소는 주주, 이사, 감사에 한하여 제기할 수 있으며, 소멸시효를 준수해야만 권리를 행사할 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 상법 제 429 조(신주발행무효의 소) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 429 조(신주발행무효의 소) 신주발행의 무효는 주주·이사 또는 감사에 한하여 신주를 발행한 날로부터 6 월내에 소만으로 이를 주장할 수 있다.

• 해설: 신주 발행의 무효는 주주, 이사 또는 감사에 한하여 신주를 발행한 날로부터 6 개월 이내에 소만으로 주장할 수 있습니다. 이 조항은 무효 주장을 할 수 있는 주체와 기간을 엄격히 제한하여 회사의 거래 안정성을 보호합니다. 따라서 을은 주주로서 6 개월이라는 소멸시효 내에 반드시 법원에 소를 제기해야 무효를 주장할 수 있습니다.

▶ 상법 제 418 조(신주인수권의 내용 및 배정일의 지정·공고) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 418 조(신주인수권의 내용 및 배정일의 지정·공고)

① 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다.

② 회사는 제 1 항의 규정에 불구하고 정관에 정하는 바에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 이 경우에는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에 한한다.

③ 회사는 일정한 날을 정하여 그 날에 주주명부에 기재된 주주가 제 1 항의 권리를 가진다는 뜻과 신주인수권을 양도할 수 있을 경우에는 그 뜻을 그 날의 2 주간전에 공고하여야 한다. 그러나 그 날이 제 354 조제 1 항의 기간 중인 때에는 그 기간의 초일의 2 주간전에 이를 공고하여야 한다.

④ 제 2 항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 제 416 조제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

• **해설:** 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있습니다. 이는 기존 주주가 회사의 지분 비율이 희석되지 않도록 보호하기 위한 선취권적 성격을 가진 권리입니다. 을은 갑 회사의 주주이므로 그가 보유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리가 법적으로 인정됩니다.

【결론】

을은 신주 발행 무효를 주장하려면 발행일로부터 6 개월 이내에 소를 제기해야 하며, 이를 놓치면 무효 주장을 할 수 없습니다. 또한 을은 기존 주주로서 보유 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리가 있으므로, 적절한 절차에 따라 배정을 요구할 수 있습니다. 실무적으로는 무효 소 제기 기간을 엄격히 준수하고, 배정권 행사가 방해받는 경우 이에 대한 구제 절차를 병행해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증